

Karteikarten Verwaltungsakt — Definition und Prüfungsschema § 35 VwVfG

9 Karten zum Selbstabfragen — Allgemeines Verwaltungsrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Die Merkmale der Legaldefinition, § 35 S. 1 VwVfG — 1. Hoheitliche Maßnahme: Was ist damit gemeint?

Jedes Verhalten mit Erklärungswert, das die Behörde einseitig in Ausübung öffentlicher Gewalt und damit im Über-Unterordnungsverhältnis vornimmt. Abzugrenzen ist der öffentlich-rechtliche Vertrag nach §§ 54 ff. VwVfG, der auf übereinstimmenden Willenserklärungen beruht und deshalb nicht einseitig ist, sowie das fiskalische Handeln der Verwaltung in privatrechtlicher Form.

KARTE 2 / 9

Die Merkmale der Legaldefinition, § 35 S. 1 VwVfG — 2. Einer Behörde, § 1 IV VwVfG: Was ist damit gemeint?

Behörde ist nach dem funktionalen Behördenbegriff des § 1 IV VwVfG jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt — unabhängig von ihrer organisationsrechtlichen Stellung. Erfasst sind daher auch Beliehene, denen die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben in eigenem Namen durch oder aufgrund Gesetzes übertragen ist, nicht dagegen Gerichte in rechtsprechender und Parlamente in gesetzgebender Tätigkeit; Justizverwaltungsakte bleiben Verwaltungsakte.

KARTE 3 / 9

Die Merkmale der Legaldefinition, § 35 S. 1 VwVfG — 3. Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts: Was ist damit gemeint?

Maßgeblich ist die Rechtsnatur der Norm, auf der die Maßnahme beruht. Nach der herrschenden modifizierten Subjektstheorie (Sonderrechtstheorie) ist eine Norm öffentlich-rechtlich, wenn sie ausschließlich einen Träger öffentlicher Gewalt gerade in dieser Eigenschaft berechtigt oder verpflichtet; daneben werden die Interessen- und die Subordinationstheorie vertreten, die im Ergebnis meist zum selben Ergebnis führen.

KARTE 4 / 9

Die Merkmale der Legaldefinition, § 35 S. 1 VwVfG — 4. Zur Regelung: Was ist damit gemeint?

Die Maßnahme muss auf das Setzen einer verbindlichen Rechtsfolge gerichtet sein, also Rechte oder Pflichten unmittelbar begründen, ändern, aufheben oder verbindlich feststellen. Daran fehlt es beim Realakt und sonstigen schlichten Verwaltungshandeln — etwa Auskünften, Hinweisen, Empfehlungen, Warnungen und tatsächlichen Vollzugshandlungen —, ebenso bei bloßen Vorbereitungs- und Verfahrenshandlungen sowie bei der wiederholenden Verfügung, die lediglich auf eine bestehende Regelung verweist; der Zweitbescheid enthält dagegen eine erneute Sachentscheidung und ist Verwaltungsakt.

Die Merkmale der Legaldefinition, § 35 S. 1 VwVfG — 5. Eines Einzelfalls: Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist eine konkret-individuelle Regelung: ein bestimmter Sachverhalt und ein individuell bestimmter Adressat. Abzugrenzen ist die Rechtsnorm — Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung —, die abstrakt-generell gilt, also eine unbestimmte Vielzahl von Fällen für eine unbestimmte Vielzahl von Personen regelt.

Die Merkmale der Legaldefinition, § 35 S. 1 VwVfG — 6. Allgemeinverfügung, § 35 S. 2 VwVfG: Was ist damit gemeint?

Die Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt mit konkret-generellem Inhalt und in drei Erscheinungsformen geregelt: die adressatbezogene Allgemeinverfügung, die sich an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet (etwa die Auflösung einer Versammlung), die dingliche Allgemeinverfügung, die die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache betrifft (etwa die Widmung einer Straße), und die benutzungsregelnde Allgemeinverfügung, die die Benutzung einer Sache durch die Allgemeinheit regelt (etwa Verkehrszeichen).

Die Merkmale der Legaldefinition, § 35 S. 1 VwVfG — 7. Unmittelbare Rechtswirkung nach außen: Was ist damit gemeint?

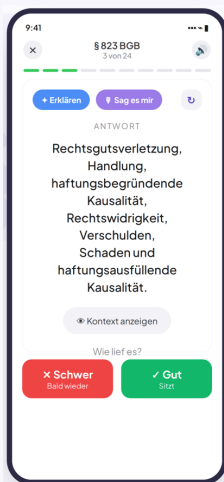
Die Maßnahme muss darauf gerichtet sein, die Rechtsstellung eines außerhalb der handelnden Verwaltungseinheit stehenden Rechtssubjekts unmittelbar zu berühren. Es fehlt daher an der Außenwirkung bei verwaltungsinternen Organisations- und Mitwirkungsakten, bei behördlichen Zwischenschritten wie der Zustimmung einer anderen Behörde und bei innerdienstlichen Weisungen; im Beamtenrecht ist zu unterscheiden zwischen Maßnahmen, die das Grundverhältnis — den Status des Beamten — betreffen und Verwaltungsakte sind, und rein betriebsbezogenen Weisungen im Betriebsverhältnis, denen die Außenwirkung fehlt.

Arten des Verwaltungsakts und Nebenbestimmungen, § 36 VwVfG — 1. Begünstigender und belastender Verwaltungsakt: Was ist damit gemeint?

Begünstigend ist ein Verwaltungsakt nach der Legaldefinition des § 48 I 2 VwVfG, wenn er ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt; belastend ist er, wenn er eine Pflicht auferlegt oder eine Rechtsposition entzieht. Beim Verwaltungsakt mit Doppelwirkung tritt beides zusammen — begünstigt er den Adressaten und belastet er zugleich einen Dritten (etwa eine Baugenehmigung), spricht man von Drittwirkung, mit Folgen für Klagebefugnis und aufschiebende Wirkung.

Arten des Verwaltungsakts und Nebenbestimmungen, § 36 VwVfG — 2. Gebundene Entscheidung und Ermessensverwaltungsakt: Was ist damit gemeint?

Bei der gebundenen Entscheidung steht die Rechtsfolge bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen fest; bei Ermessen räumt die Norm der Behörde Entschließungs- und Auswahlermessen ein, das sie nach § 40 VwVfG entsprechend dem Zweck der Ermächtigung und innerhalb der gesetzlichen Grenzen auszuüben hat. Die gerichtliche Kontrolle ist nach § 114 S. 1 VwGO auf Ermessensfehler beschränkt: Ermessensnichtgebrauch, Ermessensüberschreitung und Ermessensfehlgebrauch; ist jede andere Entscheidung fehlerhaft, liegt eine Ermessensreduzierung auf null vor.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.